Contrato de licença de uso e prestação de serviços · Sistema por assinatura

Contrato nº [MVT-AAAA-NNN] (o mesmo número do orçamento aprovado)

PARTES

CONTRATADA: [Movitech Sistemas / razão social], inscrita no [CNPJ/CPF] sob o nº [00.000.000/0001-00], com sede em [endereço], Barueri/SP, representada por [John Sobrenome], [CPF], e-mail [e-mail], WhatsApp (11) 96445-2878, doravante **MOVITECH**.

CONTRATANTE: [razão social do cliente], inscrita no CNPJ sob o nº [00.000.000/0001-00], com sede em [endereço], [cidade/UF], representada por [nome], [CPF], e-mail [e-mail], WhatsApp [número], doravante **CLIENTE**.

As partes firmam este contrato, que se rege pelas cláusulas abaixo e pelos anexos:

- **Anexo I** · Orçamento nº [MVT-AAAA-NNN] aprovado (escopo, valores e prazos)
- **Anexo II** · Acordo de proteção de dados (03-anexo-protecao-de-dados.md)
- **Anexo III** · Suporte e disponibilidade (04-anexo-suporte-e-disponibilidade.md)

Se houver conflito, vale primeiro este contrato, depois o Anexo II, o Anexo III e o Anexo I.

---

1. OBJETO

1.1. A MOVITECH concede ao CLIENTE, enquanto este contrato estiver em vigor, **licença de uso não exclusiva e intransferível** do sistema [Sistema para restaurantes] (o **SISTEMA**), acessado pela internet, e presta os serviços de **implantação** e **suporte** descritos no Anexo I e no Anexo III.

1.2. O SISTEMA inclui os módulos contratados no Anexo I. Para o sistema de restaurantes, por padrão: cardápio digital, pedido pelo QR code da mesa, link próprio de delivery e retirada, tela da cozinha, conta da mesa, Pix com a chave do CLIENTE, cupons, painel de gestão, relatórios e avisos ao cliente final.

1.3. **O SISTEMA não processa pagamentos.** Os valores pagos pelos clientes finais (Pix, cartão, dinheiro) vão direto para o CLIENTE, pela chave e meios que ele cadastrar. A MOVITECH não recebe, guarda ou repassa esses valores e não cobra comissão por pedido.

1.4. Não fazem parte deste contrato, salvo se estiverem no Anexo I: equipamentos (celulares, tablets, TVs, impressoras), internet do estabelecimento, fotos profissionais, material gráfico impresso, integração com sistemas fiscais (emissão de NFC-e/NF-e), maquininhas e aplicativos de delivery de terceiros.

2. IMPLANTAÇÃO

2.1. A implantação compreende o que estiver no Anexo I, normalmente: criação do ambiente do CLIENTE com a sua marca, cadastro do cardápio (produtos, fotos, preços, adicionais), formas de pagamento, taxas, usuários da equipe, geração dos QR codes e treinamento.

2.2. O prazo de implantação é de [7] dias úteis, contados do **último** destes eventos: assinatura do contrato, pagamento da parcela inicial (se houver) e envio pelo CLIENTE do material necessário

(cardápio com preços, fotos ou autorização para usar as do Instagram, logo, chave Pix, lista da equipe).

2.3. Concluída a implantação, as partes assinam o **Termo de aceite** (05-termo-de-aceite.md). Se o CLIENTE não apontar problemas em até **5 dias corridos** depois de receber o acesso e não assinar o termo, a implantação será considerada aceita.

2.4. Mudanças no escopo depois do aceite (novos módulos, telas, integrações) são orçadas à parte, por hora técnica ou novo orçamento.

3. PREÇO E PAGAMENTO

3.1. O CLIENTE pagará:

Item	Valor	Vencimento
Implantação	R$ [0,00]	[50% na assinatura e 50% no aceite]
Mensalidade	R$ [0,00] por mês	todo dia [10], a partir do mês seguinte ao aceite
Outros (Anexo I)	R$ [0,00]	[conforme Anexo I]

3.2. A primeira mensalidade é proporcional aos dias entre o aceite e o primeiro vencimento.

3.3. Pagamento por [Pix para a chave CNPJ da MOVITECH / boleto / cartão recorrente]. A MOVITECH envia lembrete e recibo ou nota fiscal de cada pagamento.

3.4. **Atraso:** multa de 2% e juros de 1% ao mês, proporcionais aos dias de atraso, sobre o valor em aberto.

3.5. **Suspensão:** com mais de **10 dias** de atraso, depois de aviso por WhatsApp ou e-mail, a MOVITECH pode suspender o acesso ao painel e o recebimento de novos pedidos. **Nenhum dado é apagado na suspensão**; o acesso volta em até 1 dia útil depois da compensação do pagamento. Com mais de **60 dias** de atraso, a MOVITECH pode rescindir o contrato (cláusula 7).

3.6. **Reajuste:** os valores são reajustados a cada 12 meses pela variação do IPCA/IBGE (ou do índice que o substituir) dos 12 meses anteriores. Fora disso, só com aviso de 30 dias e direito do CLIENTE de cancelar sem multa.

3.7. Custos de terceiros contratados pelo CLIENTE ou a pedido dele (mensagens da API do WhatsApp/Meta, domínio próprio, impressão de placas) são de responsabilidade do CLIENTE, pagos diretamente ao fornecedor ou reembolsados à MOVITECH mediante comprovante.

4. OBRIGAÇÕES DA MOVITECH

4.1. Manter o SISTEMA funcionando conforme o Anexo III, com correção de falhas sem custo adicional.

4.2. Fazer **cópia de segurança diária e criptografada** do banco de dados, guardada por pelo menos [30] dias.

4.3. Manter os dados de cada cliente separados dos demais e protegidos por senha criptografada e bloqueio contra tentativas de invasão.

4.4. Tratar os dados pessoais conforme o Anexo II (LGPD).

4.5. Avisar com antecedência mínima de **48 horas** manutenções programadas que possam deixar o SISTEMA fora do ar, preferencialmente fora do horário de pico do CLIENTE.

4.6. Entregar melhorias e novas versões do SISTEMA sem custo, quando forem liberadas para todos os clientes do mesmo plano.

5. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

5.1. Pagar os valores em dia.

5.2. Manter corretos e atualizados o cardápio, os preços, as taxas, a chave Pix e os dados exibidos aos seus clientes. **O CLIENTE é o único responsável pelos produtos, preços, preparo, entrega, atendimento e pela emissão de documentos fiscais das suas vendas.**

5.3. Guardar as senhas da equipe, desativar usuários de quem sair da empresa e não compartilhar o acesso de administrador.

5.4. Conferir os pagamentos por Pix no próprio banco antes de marcar um pedido como pago (o SISTEMA não confirma Pix automaticamente).

5.5. Usar o SISTEMA dentro da lei, sem vender produtos proibidos, sem enviar mensagens em massa não solicitadas e sem tentar acessar dados de outros clientes, copiar, revender ou fazer engenharia reversa do SISTEMA.

5.6. Ter os equipamentos e a internet necessários para usar o SISTEMA.

6. PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. O SISTEMA, o código, o layout e as marcas da MOVITECH são de propriedade exclusiva da MOVITECH. Este contrato não transfere nenhum direito sobre eles além da licença de uso da cláusula 1.

6.2. Os dados, o cardápio, as fotos, a marca e o conteúdo enviados pelo CLIENTE continuam sendo do CLIENTE. O CLIENTE declara ter o direito de usá-los e autoriza a MOVITECH a publicá-los no SISTEMA durante o contrato.

6.3. A MOVITECH pode citar o nome e a marca do CLIENTE como cliente em seu site e materiais de divulgação: ☐ autorizo ☐ não autorizo. Depoimentos, vídeos e números de resultado só com autorização específica por escrito (pode ser por WhatsApp).

7. PRAZO, FIDELIDADE E CANCELAMENTO

7.1. Este contrato vale por prazo indeterminado, a partir da assinatura.

7.2. **Fidelidade:** [sem fidelidade] / [de 3, 6 ou 12 meses a partir do aceite].

7.3. Qualquer parte pode cancelar avisando por escrito (WhatsApp ou e-mail) com **30 dias** de antecedência. A mensalidade desse período é devida.

7.4. Se o CLIENTE cancelar **durante a fidelidade**, pagará multa de **30% das mensalidades que faltarem** para o fim da fidelidade. Não há multa se o cancelamento for causado por descumprimento da MOVITECH (cláusula 7.6).

7.5. O valor da implantação não é devolvido depois do aceite, porque remunera um serviço já prestado. Se o CLIENTE desistir **antes** do aceite, a MOVITECH devolve o que tiver sido pago, descontadas as horas já trabalhadas (valor da hora técnica do Anexo I), em até 10 dias.

7.6. O contrato pode ser rescindido de imediato, sem multa para quem rescinde, se a outra parte descumprir obrigação importante e não corrigir em 10 dias depois de avisada, ou em caso de falência ou recuperação judicial.

7.7. **Saída dos dados:** no fim do contrato, o CLIENTE pode pedir, em até **30 dias**, a exportação do cardápio, dos pedidos e dos clientes em planilha (CSV). Depois de **90 dias** do fim do contrato, os dados são apagados, salvo os que a lei obrigue a guardar (ver Anexo II).

8. RESPONSABILIDADES E LIMITES

8.1. A MOVITECH responde por danos diretos que causar por culpa comprovada, **limitados ao total pago pelo CLIENTE nos 12 meses anteriores ao fato**.

8.2. A MOVITECH não responde por: lucros cessantes ou vendas perdidas; falhas de internet, energia ou equipamentos do CLIENTE; indisponibilidade de serviços de terceiros (hospedagem, WhatsApp/Meta, bancos, Pix, consulta de CEP); dados ou preços errados cadastrados pelo CLIENTE; uso indevido de senhas pelo CLIENTE ou pela equipe dele; nem por relações entre o CLIENTE e os clientes finais (qualidade, entrega, troca, devolução, cobrança).

8.3. Os limites desta cláusula não valem para casos de dolo, nem para obrigações da LGPD que a lei não permita limitar.

9. CONFIDENCIALIDADE

9.1. As partes guardam sigilo sobre as informações da outra a que tiverem acesso (vendas, clientes, preços, código, estratégias) durante o contrato e por 2 anos depois dele, salvo ordem judicial ou exigência legal.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Avisos entre as partes valem pelos WhatsApps e e-mails da qualificação. Mudança de contato deve ser comunicada.

10.2. Tolerância com um atraso ou descumprimento não muda o contrato nem impede a cobrança depois.

10.3. O CLIENTE não pode transferir este contrato sem concordância da MOVITECH. A MOVITECH pode transferi-lo em caso de venda, fusão ou reorganização da empresa, mantidas as condições.

10.4. As partes declaram que este contrato é **entre empresas**, que o CLIENTE usa o SISTEMA na sua atividade comercial e que leu e negociou as cláusulas.

10.5. As partes aceitam a assinatura eletrônica deste contrato e dos anexos, nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Lei 14.063/2020, com o mesmo valor da assinatura no papel.

10.6. Fica eleito o foro da Comarca de **Barueri/SP** para resolver qualquer questão deste contrato. Antes de ir à Justiça, as partes tentarão resolver por conversa direta em até 15 dias.

Barueri/SP, [data].

_____ _____

MOVITECH · [nome do representante] **CLIENTE** · [nome do representante]

Testemunhas (opcional, ajudam a cobrar na Justiça sem processo de conhecimento):

Nome: [ ] CPF: [ ] Nome: [ ] CPF: [ ]